

CONTRATO DE CONSULTORÍA CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y «Nombres_Consultor»

DNP-OR-[/Insertar consecutivo Banca Multilateral]-2025

YITCY BECERRA DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía 66.980.869 expedida en Cali, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**, con NIT 899.999.011-0, en su calidad de Secretaria General, nombrada mediante Decreto 0725 del 5 de junio de 2024 y posesionada a través de Acta 269 del 12 de junio de 2024, debidamente autorizada para suscribir el presente documento, de conformidad con el Decreto 1893 del 30 de diciembre de 2021 y la Resolución 5046 del 15 de noviembre de 2024; por una parte, quien en adelante se denominará el **“DNP”** o **“CONTRATANTE”**; y, por la otra, **«Nombres_Consultor»**, «Genero» con «Tipo_de_identificación» «Número_de_identificación» expedida en «Lugar_de_Expedición» actuando en su propio nombre, quien en adelante se denominará el **“CONSULTOR”**; hemos convenido en celebrar un Contrato de Consultoría, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Gobierno nacional: i) Suscribió con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el Contrato de Préstamo 8937-CO, el día 13 de agosto de 2019, por un monto de hasta Cien Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 100.000.000), a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en su calidad de representante de la República de Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Ministerio del Justicia y del Derecho (MINJUSTICIA) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural (MADR), actuando como entidades cabeza de sector de las Entidades Ejecutoras; y, el DNP, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), fungiendo como Entidades Ejecutoras; ii) Suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Contrato de Préstamo BID 4856 OC-CO, a través de los mismos actores, por valor de Cincuenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000); y, iii) Explora y estructura diferentes alternativas de financiación del Programa para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural – urbano, en adelante el Proyecto, vinculando diferentes actores de cooperación internacional.
2. Que para la ejecución del Proyecto por medio del cual se financia parcialmente el *“Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano”*, en adelante Proyecto, se establecieron cuatro (4) componentes, así: i) Componente 1º, *“Fortalecimiento institucional”*; ii) Componente 2º, *“Fortalecimiento tecnológico”*; iii) Componente 3º, *“Implementación y mantenimiento territorial del catastro multipropósito para la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales en las entidades territoriales priorizadas”*; y, iv) Componente 4º, *“Administración y gestión del proyecto”*.

Adicionalmente, se incluyó en el Proyecto el Componente 5º, *“Catastro multipropósito como herramienta para reducir la deforestación y para fortalecer la gestión sostenible del territorio”*, el cual es financiado con recursos de cooperación provenientes del Reino Unido. Este componente es ejecutado por el Fondo Acción, y sus socios implementadores son IGAC, ANT, SNR, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia.

3. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 80 de 1993, el Artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y el Inciso 5º del Artículo 2.2.1.2.4.4.1, *“Régimen aplicable a los contratos o convenios de cooperación Internacional”* de la Subsección 4ª, *“CONTRATOS O CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES”* de la Sección 4ª, *“APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOS, CONTRATACIÓN EN EL EXTERIOR Y CON ORGANISMOS DE COOPERACIÓN”*, del Decreto 1082 de 2015; se estableció el régimen aplicable a los contratos o convenios de cooperación internacional; este último indica textualmente lo siguiente:

“(…) Los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público, así como aquellos a los que se refiere el inciso 2 del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales marco y complementarios, y en los convenios celebrados, o sus reglamentos, según sea el caso, incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a tales operaciones en dichos documentos, sin que a ellos le sea aplicable el porcentaje señalado en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007”.

4. Que la presente contratación se realizará de acuerdo con lo establecido en el Numeral 5.2 de la Sección V, “Selección de Consultores Individuales”, de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-15 de mayo de 2019), que señala lo siguiente:
- “La selección de consultores individuales se hace teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo. No se requiere publicación¹ y los consultores no necesitan presentar propuestas. Se pueden seleccionar sobre la base de la comparación de las calificaciones de por lo menos tres (3) candidatos entre quienes hayan expresado interés en el trabajo o bien hayan sido contactados directamente por el Prestatario. Las personas consideradas en la comparación de calificaciones deben cumplir con las calificaciones mínimas pertinentes y los que se seleccionen para ser contratados por el Prestatario deben ser los mejor calificados y deben ser plenamente capaces de realizar el trabajo. La capacidad de los consultores se juzgará sobre la base de sus antecedentes académicos, su experiencia y, si corresponde, su conocimiento de las condiciones locales, como el idioma, la cultura, el sistema administrativo y la organización del gobierno”.
5. Que el **CONSULTOR** es elegible de conformidad con el Numeral 1.13 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2350-15 de mayo de 2019.
6. Que de conformidad con la solicitud de contratación remitida por el **[Insertar cargo del solicitante]** mediante Memorando **[Insertar número y fecha de memorando]**, y los Términos de Referencia que fueron aprobados en Comité Operativo del Programa, se procede a la contratación de «**Nombres CONSULTOR**» quien cumple con los requisitos técnicos señalados en los mismos y, por tanto, se entiende que cuenta con la idoneidad y experiencia para desarrollar el objeto del contrato.
7. Que el **DNP** tiene interés en que el **CONSULTOR** preste los servicios de consultoría individual que se señalan a continuación.
8. Que el **CONSULTOR** está dispuesto a prestar dichos servicios.

POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente:

1. Servicios (Objeto)	(i) El CONSULTOR prestará los servicios (los “Servicios”) que se especifican en el documento “Términos de Referencia” (Anexo A), que forma parte integral de este Contrato de Consultoría, el cual tiene por objeto: «Objeto». (ii) El CONSULTOR además de los compromisos legales que se deriven del Contrato, deberá comprometerse a cumplir las actividades previstas y a entregar los informes y/o productos en la forma y dentro de los plazos consagrados en el Anexo A, los cuales, constituirán la base para los pagos que deberán efectuarse conforme a lo indicado en la Cláusula 3ª, “Pagos”, del presente Contrato.
2. Plazo	El CONSULTOR prestará los servicios durante el periodo que se iniciará una vez aceptado el Contrato por el CONSULTOR y aprobado por el DNP , a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II); se expida el Registro Presupuestal y la Constancia de Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con el artículo 6º del Decreto 723 de 2013, cuando aplique, y hasta el « <i>Fecha de terminación</i> », o durante cualquier otro periodo en que las partes pudieran convenir posteriormente por escrito.
3. Pagos	A. Monto máximo El DNP pagará al CONSULTOR una suma no superior a «Valor Total», por los servicios prestados conforme a lo indicado en el Anexo A. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos, utilidades y tributos a que haya lugar para el CONSULTOR. B. Descuentos y Retenciones

¹ Sin embargo, en algunos casos los Prestatarios pueden por su cuenta decidir aprovechar la ventaja de publicar una invitación a participar o hacer una publicación cuando esta sea obligatoria de acuerdo con la legislación nacional.

	El CONSULTOR, acepta los descuentos que por Ley le sean aplicables de conformidad con la normativa vigente. C. Imputación Presupuestal El presente Contrato, será imputado presupuestalmente con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) [Insertar número y fecha de expedición del CDP], expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto del DNP. D. Calendario de pagos El Calendario de pagos estará conforme a lo indicado en el documento de “<i>Términos de Referencia</i>” y será cancelado por el DNP de la siguiente manera: • «Vlr_Primer_Pago» • «Pagos_Mensuales» • «Último_Pago» E. Condiciones de Pago 1. El valor al que se refiere la presente cláusula se pagará mediante consignación a la cuenta bancaria de titularidad del CONSULTOR, de acuerdo con la certificación allegada por este. 2. El CONSULTOR deberá entregar los informes y/o productos en los plazos establecidos en el documento “<i>Términos de Referencia</i>” (Anexo A). De igual forma, deberá radicar las cuentas de cobro / facturas, dentro de las jornadas de recepción establecidas por la Subdirección Financiera, para cada mes. 3. Los pagos a los cuales hace referencia la presente cláusula, se efectuarán previo recibo a satisfacción de los informes y/o productos, por parte del Supervisor del Contrato, así como de la verificación del comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión. 4. La sumatoria de los pagos, no podrá exceder el valor total del Contrato. 5. Gastos de desplazamiento: El DNP, pagará los gastos de desplazamiento del CONSULTOR, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del Supervisor del Contrato, en los casos en que la ejecución del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, el DNP utilizará como referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente. 6. De conformidad con la Ley 1562 de 2012, “<i>Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional</i>”, el CONSULTOR deberá presentar el recibo de pago o la constancia del cumplimiento de los aportes a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL); si a ello hubiere lugar. 7. Una vez realizado el primer pago del presente Contrato, considerando la prorrata del pago mensual, los saldos sin ejecutar que hubieren sido asignados para el mismo, serán liberados por el Grupo de Presupuesto del DNP. 8. Los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL), se liquidarán de la base resultante, una vez descontado el valor correspondiente al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los casos que aplique. 9. Los pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera previo a: i) la presentación del informe y/o producto de conformidad con lo establecido en el Anexo A; ii) el recibo a satisfacción del informe y/o producto, por parte del Supervisor
--	--

	del Contrato designado para el efecto; <i>iii</i>) la entrega del soporte de pago al sistema de seguridad social integral por parte del CONSULTOR; y, <i>iv</i>) de la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), y/o de caja según la fuente de financiación. 10. El CONSULTOR una vez recibido el abono en su cuenta deberá notificar al DNP a través de la herramienta SIGGESTION, el recibo de dicho pago, y dispondrá de un (1) día para tal fin.
4. Supervisión del Contrato	La función de supervisión será ejercida por el « Supervisor » del DNP o la persona que el Subdirector de Contratación notifique mediante memorando, de conformidad con la solicitud de designación que realice la dependencia correspondiente; de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación. El Supervisor será responsable de la coordinación de las actividades contempladas en este Contrato; la aceptación y aprobación por parte del DNP de los informes u otros elementos que deban proporcionarse; y, de la recepción y aprobación de las cuentas de cobro / facturas, según corresponda, para cursar los pagos. ²
5. Calidad de los Servicios	El CONSULTOR se compromete a prestar los <i>Servicios</i> de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad ética y profesional.
6. Confidencialidad	Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos (2) años siguientes a su término, el CONSULTOR no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad del CONTRATANTE relacionada con los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del CONTRATANTE , sin el consentimiento previo por escrito de este último.
7. Propiedad de los materiales	Todos los estudios, informes, gráficos, programas de computación u otros materiales preparados por el CONSULTOR para el DNP , en virtud de este Contrato, serán de propiedad del DNP . El CONSULTOR podrá conservar una copia de dichos documentos y programas de computación, pero no podrá hacer uso de ellos sin el consentimiento previo y escrito del DNP .
8. Ley e idioma por los que se regirá el Contrato	Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes, se regirán por las cláusulas del presente Contrato y, de manera supletoria, por la Ley Colombiana aplicable. El idioma del Contrato será el Español.
9. Interpretación del Contrato	Cuando surgieren discrepancias sobre la interpretación de las cláusulas del Contrato que puedan traer parálisis o perturbar su ejecución, el CONTRATANTE , le indicará al CONSULTOR la forma como debe continuar y ser ejecutado el Contrato.
10. Controversias	Toda controversia que surja de este Contrato y que las Partes no puedan solucionar en forma amigable, deberá someterse a la justicia contenciosa y/u ordinaria, conforme a la Ley del país del CONTRATANTE .
11. Prórrogas y Modificaciones	Cuando se presenten circunstancias debidamente comprobadas que justifiquen la modificación y/o prórroga de cualquiera de las cláusulas del Contrato, las partes describirán con claridad y precisión la forma requerida de la modificación y/o prórroga, realizando los trámites pertinentes para su validez a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II).
12. Cesión	El CONSULTOR no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin el consentimiento previo por escrito del DNP .
13. Prácticas Prohibidas	El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, y proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección, las negociaciones y la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: <i>i</i>) prácticas corruptas; <i>ii</i>) prácticas fraudulentas; <i>iii</i>) prácticas coercitivas; <i>iv</i>) prácticas colusorias, <i>v</i>) prácticas obstructivas; <i>vi</i>) apropiación indebida, las cuales se describen en las Políticas para la Selección y

² La oportuna recepción y pago de las cuentas de cobro /facturas, es responsabilidad del Supervisor del Contrato, como parte del seguimiento a la ejecución que realiza. En el evento en que el consultor no presente oportunamente una cuenta de cobro / factura para trámite de pago, el Supervisor del Contrato deberá adelantar las actuaciones que considere pertinentes para garantizar la adecuada y efectiva ejecución de los servicios, so pena de infringir, entre otras, disposiciones de índole disciplinario.

	Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN 2350-15 de mayo de 2019): https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1132444900-23304
14. Conflicto de Interés	El BID exige que las empresas y los individuos que participan en las adquisiciones correspondientes a operaciones de financiamiento para proyectos de inversión no presenten Conflictos de Interés. Para este fin, debe observarse las previsiones del Numeral 1.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN 2350-15 de mayo de 2019).
15. Causales de Terminación	En virtud de las causas que han dado origen a este Contrato, ambas partes convienen en que, al término del plazo estipulado, este Contrato quedará terminado automáticamente, sin necesidad de previo aviso ni de ningún otro requisito. Adicionalmente, se deberá tener en cuenta lo siguiente: i) Las partes podrán terminar de mutuo acuerdo el presente Contrato en cualquier tiempo. ii) El CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente Contrato, antes del vencimiento del plazo, sin indemnización alguna y sin necesidad de dar aviso al CONSULTOR. iii) Cuando el CONTRATANTE dé por terminado el Contrato de Consultoría, con causa no imputable al CONSULTOR, pagará a este la cantidad que corresponda por los servicios prestados o productos entregados hasta la fecha. iv) Cuando el CONTRATANTE compruebe que la información suministrada no corresponde a la verdad, podrá dar por terminado el Contrato, sin lugar a indemnización o pago alguno y sin necesidad de dar aviso al CONSULTOR. v) Cuando el CONTRATANTE determine que el CONSULTOR no ha cumplido con el objeto del Contrato podrá darlo por terminado, sin lugar a indemnización alguna. vi) El CONSULTOR, podrá solicitar la terminación del Contrato por razones personales, previa solicitud al CONTRATANTE de por lo menos diez (10) días calendario. vii) Cuando el CONSULTOR ha participado en actividades de prácticas prohibidas, como se define en el Numeral 1.23 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN 2350-15 de mayo de 2019), el CONTRATANTE podrá dar por terminado el Contrato después de notificar por escrito al CONSULTOR, con una antelación de catorce (14) días calendario. En cualquiera de los casos, el CONSULTOR se obliga a entregar al CONTRATANTE los trabajos avanzados hasta esa fecha.
16. Exclusión de la relación laboral	En virtud de que las causas que han dado origen a este Contrato son extraordinarias y transitorias, y que debido a su naturaleza no implica ningún tipo de relación laboral con el CONSULTOR, éste exime al CONTRATANTE de cualquier responsabilidad derivada de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.
17. Participación de los organismos financiadores	Queda formalmente establecido que el BID no hace parte del presente Contrato y que, por lo tanto, no asumirá responsabilidad alguna con respecto al mismo.
18. Control de la evasión de los recursos parafiscales	El CONSULTOR, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que ha venido y continuará cumpliendo con sus obligaciones ante los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, y en caso de incumplimiento será responsable de las consecuencias y sanciones de Ley; si fuere aplicable para el caso particular.
19. Afiliación al Sistema General de Seguridad	El CONSULTOR, manifiesta, a través de la suscripción de este Contrato, que conoce y acata la normatividad vigente sobre afiliación al sistema de seguridad social integral y se compromete a entregar con cada solicitud de pago, la evidencia de los pagos de aportes efectuados por dicho concepto; si fuere aplicable para el caso particular.

Social y Riesgos Laborales	
20. Domicilio y lugar de ejecución	Para todos los efectos legales, el domicilio contractual y lugar de ejecución será la ciudad de «Lugar_de_ejecución». Lo anterior, sin perjuicio de que el CONSULTOR deba trasladarse a otros lugares para el cumplimiento de sus actividades contractuales.
21. Impuestos	El CONSULTOR será responsable del pago de impuestos conforme lo establezca la Ley Colombiana. En caso de llegar a presentarse cambio de régimen tributario, de conformidad con la normativa vigente en la materia, deberá informar a la Subdirección Financiera.
22. Validez y Perfeccionamiento	El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento: a) La aceptación del Contrato por parte del CONSULTOR y la aprobación que realiza el DNP a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II). b) Expedición del Registro Presupuestal de los recursos económicos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de este Contrato. c) Constancia de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando aplique.

Se adjuntan: Anexo A, “*Términos de Referencia*”.
Anexo B, “*Certificación de Elegibilidad y de Integridad*”.
Anexo C, “*Obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo*”.

Por parte de la Subdirección de Contratación:

Preparó: María Stella Lagos – Profesional en Adquisiciones
Revisó: Jessica L. Carreño Arias – Especialista en Adquisiciones

Anexo A – Términos de Referencia

CONTRATO CONSULTORÍA DNP-OR- *[Insertar consecutivo Banca Multilateral]*--2025

[Insertar Texto de los Términos de Referencia]

--- Fin Anexo A ---

Anexo B – Certificación de Elegibilidad y de Integridad

CONTRATO CONSULTORÍA DNP-OR-[Insertar consecutivo Banca Multilateral]--2025

Anexo al Contrato de Consultores Individuales CAN/CCO

Con el fin de cumplir los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD y de INTEGRIDAD para la contratación como consultor individual, INTERNACIONAL o NACIONAL, en Proyectos o Programas (en adelante indicados con el “Contratante”) financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante indicado con el “Banco”), el Consultor indica que está en conocimiento que:

1. Provisiones de Prácticas prohibidas

- 1.1. En virtud de que se cuenta con recursos del BID para el financiamiento del presente contrato, éste exige que todos los consultores observen las Políticas del Banco relativas a corrupción. En particular, se exige que todos los Consultores que están participando en proyectos financiados por el Banco, observen los más altos niveles éticos, y denuncien al Banco todo acto sospechoso de corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y de negociaciones o la ejecución de un contrato.
- 1.2. Los actos de corrupción están prohibidos. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero estas acciones pueden no ser exhaustivas:

Una *práctica corrupta* consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una *práctica fraudulenta* es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación;

(iii) Una *práctica coercitiva* consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una *práctica colusoria* es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una *práctica obstructiva* consiste en:

- i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID;
- ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o
- iii. actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en el IAC 5.1 (f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información;

(vi) Una *apropiación indebida* consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

- 1.3. Las partes son conscientes de que, independientemente de los mecanismos nacionales que se accionen en el caso de actos de corrupción, el Banco podrá adoptar medidas en caso de hechos o denuncias relacionadas a tales actos, de acuerdo a sus procedimientos administrativos.
2. Prórrogas y Modificaciones
 - 2.1. Previa conformidad del BID, se podrá prorrogar el contrato, siempre y cuando éste no esté vencido, y modificar los Términos de Referencia, o las condiciones de prestación de los servicios, siempre que estas modificaciones no alteren de forma sustancial cuanto originalmente estaba previsto y sobre la base del cual el Consultor fue contratado.
3. Confidencialidad
 - 3.1. El Consultor, excepto previo consentimiento por escrito del Contratante, no podrá revelar en ningún momento a cualquier persona o entidad ninguna información confidencial adquirida en el curso de la prestación de los servicios.
 - 3.2. Ni el Consultor ni cualquier persona que le haya colaborado en su trabajo, podrán publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de la prestación de los servicios.
4. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
 - 4.1. Todos los planos, dibujos, especificaciones, diseños, informes, otros documentos y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante en virtud de este Contrato pasarán a ser de propiedad del Contratante.
 - 4.2. El Consultor entregará al Contratante dichos documentos junto con un inventario detallado, a más tardar en la fecha de terminación del Contrato.
 - 4.3. El Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos y de los programas de computación y utilizar dichos programas para su propio uso con la aprobación previa del Contratante.
 - 4.4. Si fuera necesario o apropiado establecer acuerdos de licencias entre el Consultor y terceros para desarrollar cualquiera de esos programas, el Consultor deberá obtener del Contratante previamente y por escrito aprobación a dichos acuerdos, y el contratante, a su discreción, tendrá derecho de exigir gastos de recuperación relacionados con el desarrollo del programa en cuestión.
5. Requisitos de Elegibilidad y de Integridad, CERTIFICO QUE:
 - 5.1. Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente país miembro del Banco: Colombia.
 - 5.2. Mantendré al mismo tiempo un solo contrato a tiempo completo financiado con recursos del Banco y en el caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos del Banco, solo facturaré a un Proyecto (o Programa) por tareas desempeñadas en un solo día.
 - 5.3. Si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de mi contrato de consultoría, no participé directa y principalmente en la operación a la que se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoría objeto de este contrato.
 - 5.4. Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar este contrato.
 - 5.5. No tengo una relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal de la entidad contratante ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de cualquier manera con: (i) la

preparación de los Términos de Referencia (TR) de este contrato; (ii) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) la supervisión de dicho contrato.

- 5.6. Si fuera funcionario del gobierno o servidor público declaro que: (i) estoy con licencia sin goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato ; (ii) no he trabajado en la entidad contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación Técnica durante el periodo de No aplica (indicar expresamente el plazo) inmediatamente anterior al periodo en que comenzó la licencia; y (iii) mi contratación no genera un conflicto de intereses de acuerdo con el párrafo 1.9 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID.
- 5.7. Mantendré los más altos niveles éticos y no realizaré ninguna de las acciones que constituyen Prácticas Prohibidas definidas en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado inelegible para participar en contratos financiados por otras Instituciones Financieras Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento recíproco de sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que durante el proceso de mi contratación, he incurrido en prácticas prohibidas, el Banco podrá adoptar una o más de las siguientes medidas:
- Emitir una amonestación;
 - Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación Técnica o a las autoridades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los resultados del procedimiento para que tome(n) las medidas apropiadas;
 - Rechazar mi contratación; y
 - Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrados por el Banco.

QUEDA ENTENDIDO QUE CUALQUIER INFORMACIÓN FALSA O EQUÍVOCA QUE YO HAYA PROVEÍDO EN RELACIÓN CON ESTOS REQUERIMIENTOS DE ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD QUE CONSTAN DE ESTA CERTIFICACIÓN Y DE LAS POLÍTICAS DEL BANCO, TORNARÁ NULO Y SIN EFECTO ESTE CONTRATO Y NO TENDRÉ DERECHO A REMUNERACIÓN O INDEMNIZACIÓN ALGUNA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES O SANCIONES QUE EL BANCO PUDIERA ADOPTAR DE ACUERDO CON SUS NORMAS Y POLÍTICAS.

6. Participación del BID

- 6.1. Queda formalmente establecido que el BID no es parte del presente contrato y que, por lo tanto, no asumirá responsabilidad alguna respecto al mismo.

--- Fin Anexo B ---

Anexo C – Obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

CONTRATO CONSULTORÍA DNP-OR-[Insertar consecutivo Banca Multilateral]--2025

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en el artículo 2.2.4.6.28, “Contratación”, del Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” manifiesto mi aceptación a las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante todo el plazo de ejecución del contrato:

- a. Procurar el cuidado integral de su salud y suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- b. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del **DNP**.
- c. Hacer entrega al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo del certificado del examen médico pre-ocupacional, de conformidad con la legislación vigente, si aplica según el caso particular.
- d. Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como incidentes, accidentes o enfermedades laborales, y contribuir en la implementación de actividades para su mitigación.
- e. Participar en las actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la inducción, definido en el programa de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- f. Participar en las actividades de promoción y prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo determinadas por el **DNP**, para mantener y mejorar las condiciones de seguridad y salud de los colaboradores.
- g. Participar y contribuir al cumplimiento de la política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- h. Participar en la investigación y análisis de accidentes de trabajo, si usted como contratista ha sufrido un accidente en el desarrollo de su trabajo o si ha sido testigo de un accidente de trabajo en su dependencia.

--- Fin Anexo C ---